HABEAS CORPUS Nº 495.894 - DF (2019/0059566-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
IMPETRANTE	:	PAULO FREITAS RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADOS	:	PAULO FREITAS RIBEIRO - RJ066655
		RODRIGO FERRANTE PEREZ - RJ094182
		VITOR AUGUSTO CUNHALIMA BUZELIN - RJ201119
		ALESSANDRA LEAL BRASIL - RJ149235
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	FELIPE BEDRAN CALIL

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. *PERICULUM LIBERTATIS*. NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. FATOS PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA. RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS. FINALIDADE DAS CAUTELAS PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que impôs prisão preventiva ao paciente não possui vício de fundamentação, uma vez justificada a necessidade de proteção da ordem pública ao salientar o "risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer em outras operações, ante o *modus operandi* adotado".

3. Tendo sido responsável pela emissão de notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade aos negócios relacionados ao FIP LSH/BARRA DA TIJUCA/RJ, sem, todavia, maior protagonismo na estrutura do grupo criminoso, e já tendo sido desarticulada a organização delitiva, não mais se apresenta a prisão cautelar como

único meio adequado e necessário para a tutela dos interesses que, no momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão (sobretudo a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com igual idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de estrita proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, ambos do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). PAULO FREITAS RIBEIRO, pela parte PACIENTE: FELIPE BEDRAN CALIL

Brasília, 11 de junho de 2019

Ministro **ROGERIO SCHIETTI CRUZ**

HABEAS CORPUS Nº 495.894 - DF (2019/0059566-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
IMPETRANTE	:	PAULO FREITAS RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADOS	:	PAULO FREITAS RIBEIRO - RJ066655 RODRIGO FERRANTE PEREZ - RJ094182 VITOR AUGUSTO CUNHALIMA BUZELIN - RJ201119 ALESSANDRA LEAL BRASIL - RJ149235
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	FELIPE BEDRAN CALIL

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

FELIPE BEDRAN CALIL alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de julgamento proferido pelo **Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, que manteve a sua prisão preventiva no HC n. 1002625-58.2019.4.01.0000.

Informam os autos que "o Ministério Público Federal promoveu pedido de prisão preventiva e temporária de pessoas que teriam cometido delitos diversos, como corrupção, contra o sistema financeiro nacional, praticados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, referentes aos investimentos LSH e SIA", ocasião em que afirmou ter o paciente participado da empreitada criminosa notadamente na emissão de notas fiscais falsas por meio de gráfica de sua propriedade.

Neste *mandamus,* a defesa sustenta que "a gráfica da qual o paciente é sócio há muito já vinha reduzindo sua operação, sendo certo que, em 2018, sequer houve prestação de serviço e emissão de nota fiscal".

Assevera que "em 2017, também não foi muito diferente, pois apenas duas notas fiscais foram emitidas pela gráfica, sendo certo que nenhuma delas em razão de serviços prestados à LSH". Conclui, no ponto, que "a afirmação feita pelo ilustre Juiz que decretou a prisão preventiva, e reafirmada pela maioria do Colegiado durante o julgamento do habeas corpus que antecedeu o presente, no sentido de que a gráfica teria intensificado a emissão de notas fiscais frias para a empresa LSH em 2016, 2017 e 2018, somente pode ser fruto de um engano".

Afirma que "não se aponta um elemento concreto que tenha

levado a ilustre Autoridade Judiciária a entender que em liberdade o ora paciente continuará a cometer os tais supostos delitos". Aduz que "são apenas suposições, ilações e meras especulações no sentido de que o paciente usaria a empresa para, em tese, continuar a cometer os alegados delitos, mas nenhum indício relativo a um fato realmente concreto sequer é apontado no referido decisum".

Consigna que "os mandados de busca e apreensão já foram cumpridos em diversos endereços relacionados direta e indiretamente ao paciente, bem como no ato de sua prisão inexistiu qualquer situação que remonte a cenário outro senão o de total cooperação e pacificidade".

Alega a "ilegalidade da decretação da prisão preventiva, na medida em que em momento algum descartou-se as medidas alternativas previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal para só então decidir pela mais gravosa".

Ressalta que o Desembargador relator do *writ* originário deferiu o pedido liminar, mas que, por ocasião do julgamento do mérito, a órgão fracionário da Corte *a quo* denegou a ordem e cassou a liminar.

A defesa pede, liminarmente, "seja suspensa a execução de ordem de prisão até o julgamento deste habeas corpus" ou, subsidiariamente, seja suspensa "a execução da ordem de prisão até que seja apreciada nova liminar em Recurso Ordinário a ser interposto quando da publicação do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF-1".

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar e prestadas as informações de fls. 449-484 e 486-500, foram os autos enviados ao Ministério Público Federal, que oficiou pela denegação do *writ* (fls. 502-520).

HABEAS CORPUS Nº 495.894 - DF (2019/0059566-2)

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. *PERICULUM LIBERTATIS.* NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. FATOS PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA. RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS. FINALIDADE DAS CAUTELAS PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que impôs prisão preventiva ao paciente não possui vício de fundamentação, uma vez justificada a necessidade de proteção da ordem pública ao salientar o "risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer em outras operações, ante o *modus operandi* adotado".

3. Tendo sido responsável pela emissão de notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade aos negócios relacionados ao FIP LSH/BARRA DA TIJUCA/RJ, sem, todavia, maior protagonismo na estrutura do grupo criminoso, e já tendo sido desarticulada a organização delitiva, não mais se apresenta a prisão cautelar como único meio adequado e necessário para a tutela dos interesses que, no momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão (sobretudo a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com igual idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de estrita proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, ambos do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras

que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Contextualização

Na data de 8 de janeiro de 2019, o **Juiz Federal da 10ª Vara Federal de Brasília**, nos autos da medida cautelar n. 41859-83.2018.4.01.3400, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Federal e **decretou a prisão preventiva do ora paciente, Felipe Bedran Calil** (e de mais de uma dezena de outros investigados).

Na decisão do juízo sinuglar, impugnada neste writ, destacam-se, para o que interessa ao exame da presente impetração, o seguinte:

> Processo n. 0041859-83.2018.4.01.3400 - 10ª Vara - Brasília
> Nº de registro e-CVD 00003.2019.00103400.1.00065/00032
> DECISÃO
> O Ministério Público Federal promove pedido de Prisão Preventiva e Temporária de pessoas que teriam cometido delitos diversos, como corrupção, contra o sistema financeiro nacional, praticados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, referentes aos investimentos LSH e SIA.
> [...]
> Decido.
> Inicialmente, quanto à competência deste Juízo, o presente caso traz um cenário variado de possíveis crimes praticados por empresários, funcionários públicos e agentes financeiros autônomos em pelo menos dois empreendimentos (FII SIA/PRAÇA CAPITAL e FIP LSH/BARRA DA TIJUCA/RJ) e, potencialmente, um terceiro (reestruturação de dívida do Correio Brasiliense), havendo, ainda, a suspeita, de que o esquema criminoso situado na estrutura do Banco BRB possa ter-se espalhado para outras áreas da instituição (cartões, seguros, financiamentos etc).
> O investimento realizado no FIP LSH por meio do BRB foi objeto de investigação na Operação Greenfield/MPF/PF/DF, em face de indícios de delitos de gestão temerária, dando origem ao inquérito policial nº 452/2017, resultante da medida cautelar 35352-77.2016.4.01.3400,

distribuída a esta 10ª Vara, tendo os órgãos investigativos responsáveis verificado a ocorrência do pagamento de vantagens indevidas, caracterizadoras de "propina".

Resultou, também, das investigações decorrentes da referida medida cautelar, contando, inclusive, com colaborações premiadas de executivos do grupo Odebrecht (Operação Lava-Jato), outro inquérito policial 22803-98.2017.4.01.3400, vinculado a esta Vara, tendo o MPF verificado que ambos os supramencionados investimentos, ou seja, FIP LSH e FIP SIA, estão inseridos em um único contexto, estando este Juízo, portanto, prevento e competente para apreciação dos fatos correspondentes.

Os fatos narrados neste procedimento informam e tentam esmiuçar no mínimo dois eventos e frentes principais pelas quais o MPF aponta ter havido a prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, crimes contra o sistema financeiro nacional, e lavagem de capitais (entre outros delitos): o investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e o investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro.

Quanto ao empreendimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra/Rio de Janeiro as provas se sustentam na longa e detalhada confissão e informações do colaborador Ricardo Siqueira Rodrigues, por mais de quatro horas, e do conjunto de documentos reveladores que esse empresário guardou desde o início do empreendimento LSH (de 2012) até a atualidade.

No caso do investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF a investigação se embasa na colaboração do Diretor Marco Aurélio Juaréz Benito Rodrigues, da ODEBRECHT, sobre os primórdios do empreendimento, sua junção com a BRASAL INCORPORAÇÕES e com a prática do pagamento de propina por ele e pelo Diretor Dílton Junqueira ao intermediário Henrique Neto, além de todo seu desenvolvimento do investimento SIA até a saída da empresa ODEBRECHT REALIZAÇÃO dos investimentos. Também no mesmo sentido, as declarações de Marco Benito são **complementadas pela delação de outros dois executivos da ODEBRECHT (Paul Altit e Paulo Barquiero)**, que afirmam ter feito pagamentos milionários para Henrique Domingues Neto, que se diz ser o representante informal do grupo de Ricardo Leal (conglomerado Banco de Brasília).

Além dos colaboradores, as provas apresentadas pelo MPF se reforçam com as declarações de Lúcio Bolonha Funaro em especial sobre o funcionamento e o modus operandi de Ricardo Leal e de seus indicados no Banco a partir de 2015, como Adonis Assumpção.

O Ministério Público traz **outras provas documentais, como**

registros de viagens dos investigados e demais elementos circunstanciais visando a demonstrar ou situar melhor o esquema ilícito que envolve asaplicações das entidades de fundos de pensão público e privados, os potenciais prejuízos aos investidores e a atuação de alguns requeridos, seja na cobrança de propinas para liberação irresponsável ou fraudulenta de investimentos nos empreendimentos citados, e na gestão bancária e financeira sem os critérios legais exigidos, com a consequente **lavagem de dinheiro produto do ilícito por meio de doleiros e serviços não prestados por empresas especializadas em "vendas" de notas fiscais mediante comissão, como a MINISTER (Felipe Calil Filho) e a GLOBOMIX (Diogo Cuoco).**

O conjunto probatório apresentado evidencia o histórico desses dois Empreendimentos (SIA e LSH), a sistemática de captação de recursos no mercado de capitais e a participação decisiva do Banco de Brasília e empresas coligadas a ela na captação e gerência de recursos de diversos investidores, entre os quais RPPS, cujos dirigentes também recebiam uma parcela de valores para esses investimentos inseguros.

Em resumo, as operações irregulares se deram, segundo as provas documentais e declaratórias do colaborador Ricardo Siqueira, pela vantagem indevida no aporte de trinta e cinco milhões do IGEPREV/Tocantins/2014 (propina de dois milhões e quinhentos mil reais); vantagem indevida (duzentos e cinquenta mil reais) para aporte de três milhões pelo RPPS dos servidores do Município de Santos/SP no FIP LSH/2015; vantagem indevida de trezentos e setenta mil reais pelo aporte de quatro milhões e setecentos mil no FIP/LSH pelo IPÊ do Rio Grande do Sul - IPERGS/2015; vantagem indevida para aporte por diversos fundos do BRB (BRS FICFIM, BRB DTVM, BRB PREMIUM) em mais de dezesseis milhões, mediante a propina de um milhão e duzentos mil reais intermediada mais uma vez por Henrique Neto em nome de Ricardo Leal; vantagem indevida de sessenta mil reais para pagamento de Nilban Melo a título de "goodwill", para aporte referente à primeira emissão de debêntures com recursos do Fundo Turmalina (20 milhões), dinheiro em espécie entregue logo após uma reunião entre Ricardo Rodrigues, Vasco Gonçalves, Nilban, Carlos Vinícius e Marco Aurélio Castro; vantagem indevida de pagamento de buffet para casamento de filha de Nilban Júnior, equivalente a sessenta mil reais/2015; e vantagem indevida para aporte atinente à primeira emissão de debêntures com recursos do Fundo Turmalina (20 milhões). Considerando que o aporte do BNDES não deu certo, a BRB/DTVM fez o aporte em duas etapas: primeira, a emissão de debêntures de R$ 20.000.000,00 para as

despesas urgentes do FIP LSH por meio dos recursos do Fundo Turmalina, administrado pela ICLA Trust DTVM (totalmente irregular e sem garantia, sem rating, tendo apenas um adquirente, que foi o FI Turmalina/ICLA TRUST, sob a atuação de Andréa Moreira nesses aportes (aliás o ICLA TRUST/NSG em que Andréa Moreira teria gerenciado, antes do seu ingresso no BRB); nesse segundo aporte de cinquenta milhões, uma pequena parte da propina, no valor de cem milhões, fora paga nas contas de Naira Lee Paiva Domingues, esposa de Henrique Neto; vantagem indevida para a liquidação das cotas de participação de Ricardo Rodrigues no FIP LSH, tendo havido cobrança de propina também pela intermediação da BRV/DTVM (além do contrato formal de 0,5%) de mais de seis milhões de reais.

De todo esse contexto e com base nas provas trazidas até agora, entendo configurados os pressupostos, conforme abaixo, do *fumus comissi delict* e do *periculum in libertatis* (não para todos os requeridos), para o fim da decretação das prisões provisórias.

[...] As provas indicam que se formou uma estruturada verdadeira organização criminosa ainda hoje em atuação no Banco de Brasília e nas Instituições de Regime de Previdência (RPPS) que, aliada a empresários que sobreprecificam e multiplicam seus investimentos, são deletérios ao sistema financeiro nacional e a ética nos negócios bancários, em especial bancos públicos.

Esse foi o caso do investimento LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A. (ex-Trump Hotel Rio de Janeiro), em que o negócio inicial de apenas 3 milhões de reais (investidos e divididos equitativamente em 2012 por PAULO RICARDO (rectius: Renato) FIGUEIREDO FILHO, ARTHUR SOARES e RICARDO SIQUEIRA RODRUIGUES) em poucos anos saltou, por força do fundo criado e investimentos fraudulentos, para mais de uma centena de milhões de reais. **Também é o caso do FII SIA/PRAÇA CAPITAL, visando à construção de edifícios de salas comerciais (BRASAL e ODEBRECHT), que pelo seu insucesso causou notável prejuízo aos investidores** e beneficiários dos fundos de investimentos, tanto mais pela **irresponsabilidade de dirigentes dos fundos de investimentos e gestores que investem milhões em negócios aparentemente fadados a dar prejuízo**.

[...]

PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE BEDRAN CALIL

FILIPE BEDRAN CALIL, na organização criminosa, foi uma das duas pessoas (o outro foi Diogo Rodrigues Cuoco) procurada pelo colaborador Ricardo Rodrigues para fazer a lavagem do dinheiro a ser pago de propina a ser entregue depois ao grupo (Henrique Neto/Ricardo Leal) mediante a expedição de diversas e valiosas notas

fiscais falsas por serviços não prestados à Administração da LSH/Hotéis, a partir de 2013, o que se intensificou nos anos de 2016/2017/2018. Para tanto, o dono da MINISTER cobrava a comissão necessária e entregava em dinheiro vivo que era buscado por um dos emissários de Ricardo Leal (geralmente a pessoa por nome de Júnior).

Nesse ponto, esclarece o MPF na sua representação: "Há diversas notas fiscais frias anexadas à colaboração de RICARDO RODRIGUES que corroboram o fato de que se utilizam de negócios aparentemente legítimos para mascarar diversas redes criminosas. Esses indivíduos [aqui Incluindo implicitamente DIOGO CUOCO] foram indicados a RICARDO RODRIGUES por serem notórios agentes na função de ocultação de valores no Rio de Janeiro, ficando claro que dedicaram as suas vidas a praticar ilícitos penais".

Todas as notas fiscais frias estão nos autos e o fato de FELIPE CALIL ser useiro e vezeiro em tal atividade, vivente dessa atividade ilícita, esquentando dinheiro, vendendo notas fiscais, produzindo dinheiro e entregando-o oculta e profissionalmente é fundamental sua preventiva para o resguardo à ordem pública, rondo contribuído por isso mesmo com os crimes financeiros e contra a Administração Pública, porque os milhões liberados por ele serviram para pagar funcionários do Banco da organização de Ricardo Leal mediante a entrega por transporte aéreo pelo próprio Ricardo Siqueira ou pelo recebimento desse dinheiro ilícito pelo portador Júnior ou funcionário seu, em diversas oportunidades como no Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo e Brasília, havendo necessidade de que cesse por enquanto a atividade criminosa de FELIPE BEDRAN CALIL.

Também para fins de investigação criminal, uma vez que preso será mais fácil encontrar-se o endereço onde opera FELIPE CALIL no Rio de Janeiro, procurando-se o endereço de funcionamento ou onde os documentos possivelmente comprometedores de sua atividade infratora são guardados, seja da Empresa MINISTER ou de sua sucessora, a fim de se obter o maior conjunto probatório por conveniência da Instrução.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o PEDIDO do Ministério Público Federal para decretar, nos termos postulados, as:

PRISÕES PREVENTIVAS de: [...]

FILIPE BEDRAN CALIL

[...]

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2019.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal (fls. 28-79)

Neste *writ*, a defesa sustenta, em suma, o seguinte:

a) a gráfica da qual o paciente é sócio há muito já vinha reduzindo sua operação, sendo certo que, em 2018, sequer houve prestação de serviço e emissão de nota fiscal;

b) a afirmação feita pelo Juízo que decretou a prisão preventiva, "no sentido de que a gráfica teria intensificado a emissão de notas fiscais frias para a empresa LSH em 2016, 2017 e 2018, somente pode ser fruto de um engano";

c) ausência de elemento concreto a indicar cautelaridade ante o risco de reiteração delitiva;

d) os mandados de busca e apreensão já foram cumpridos em diversos endereços e o paciente vem cooperando com a justiça;

e) ilegalidade da decretação da prisão preventiva, ante a possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Faz-se mister, então, examinar se o decreto de prisão preventiva impugnado neste writ atende aos comandos legais e constitucionais sobre essa medida cautelar de natureza pessoal.

II. Fundamentos da prisão preventiva

Impõe rememorar que a **prisão preventiva, como sabido, possui natureza excepcional**, sujeita sempre, portanto, a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com **indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela**, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A medida sujeita-se, inicialmente, à **prova** da **ocorrência de crime**(s) punido(s) com pena superior a 4 anos de reclusão (salvo hipóteses em que delitos menos graves comportam tal medida, na forma do art. 313 do

CPP). É preciso, antes de tudo, que existam **suficientes indícios** de que o sujeito passivo da cautela seja o **autor ou partícipe** de crime(s) sob apuração.

Reunidos esses dois pressupostos, que denotam a verossimilhança da acusação (*fumus comissi delicti*), é preciso indicar **motivos justificadores** da imposição cautelar, identificados no art. 312 do CPP, que se traduzem na necessidade de proteger a **instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem pública** (e econômica), ante a verificação de a plena liberdade do investigado/réu representar um **perigo de dano a um desses interesses** (*periculum libertatis*).

A seu turno, a redação dada aos artigos que compõem o Título IX do Código de Processo Penal, **com a reforma legislativa de 2011** (via Lei n. 12.403/2011), evidencia a exigência de que **a prisão preventiva**, por ser a medida mais gravosa entre todas as cautelares pessoais, **só deve ser imposta quando outras providências**, elencadas no art. 319 do CPP, se mostrarem **inadequadas ou insuficientes às exigências** do caso concreto, consoante a inteligência do art. 282, notadamente seus §§ 4º e 6º, do CPP.

Como derivação da **presunção de não culpabilidade, da excepcionalidade e da provisoriedade**, a manutenção dessa cautela pessoal sempre se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação (quando cessada a causa ou o motivo que a justificou), quer para sua substituição por medida(s) menos gravosa(s), na hipótese em que, mantido o *periculum libertatis*, sejam estas últimas tão idôneas (adequadas) e suficientes para alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

III. *Legalidade do decreto preventivo*

Apesar dos argumentos trazidos pela combativa e qualificada defesa, consta dos autos que **o Juiz indicou, com base em elementos concretos, as razões pelas quais entende presentes os indícios de que os insurgentes, em tese, foram os autores dos crimes sob apuração**.

Especificamente em relação ao paciente, no âmbito do decreto preventivo, a partir de "outras provas documentais, como registros de viagens dos investigados e demais elementos circunstanciais" (fl. 280) – correios eletrônicos, anotações pessoais e depoimentos de funcionários do BRB e do BRB DTVM, posteriormente destrinchados na denúncia –, existem os seguintes indícios de autoria, para **além das palavras de colaboradores**:

a) o paciente foi uma das duas pessoas procuradas pelo colaborador Ricardo Rodrigues para fazer a lavagem do dinheiro a ser pago a título de propina, para depois ser entregue ao grupo (Henrique Neto/Ricardo Leal) **mediante a expedição de diversas notas fiscais falsas por serviços não prestados à Administração da LSH/Hotéis, a partir de 2013, o que se intensificou nos anos de 2016/2017/2018;**

b) o paciente, sócio da gráfica Minister, cobrava a comissão necessária e entregava em dinheiro vivo, que era buscado por um dos emissários de Ricardo Leal;

c) todas as notas fiscais frias estão nos autos e os elementos coligidos até o momento permitem concluir que o paciente é "useiro e vezeiro em tal atividade, vivente dessa atividade ilícita, esquentando dinheiro, vendendo notas fiscais, produzindo dinheiro e entregando-o oculta e profissionalmente".

Contesta a defesa a afirmação de que o paciente seria "useiro e vezeiro" na prática de crimes, porquanto teria, em verdade, emitido apenas 3 (três) notas fiscais para a finalidade ilícita declinada.

Inviável a pretendida acolhida da alegação defensiva, pois não se pode pretender, em ação de cognição sumária e não exauriente como o habeas corpus, o exame vertical das indicadas provas ou das evidências de autoria delitiva. Deveras: "A fim de desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente é investigado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário" (**AgRg no RHC n. 104.734/RJ**, Rel. Ministro **Felix Fischer**, 5ª T., DJe 16/4/2019).

Se os fatos delituosos atribuídos aos acusados são verdadeiros ou não, se são apenas criação do Ministério Público, como sustenta a defesa, é algo a se demonstrar na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da providência cautelar, os sinais de participação delitiva, os quais, com o oferecimento da peça acusatória, tornaram-se ainda mais consistentes, ao menos na sua narrativa e suporte indiciário.

A gravidade dos delitos, os meios de sua execução, a estrutura da organização criminosa e a **anormal e elevada densidade lesiva** das condutas evidenciam a periculosidade dos indicados agentes dessa corrupção sistêmica - para a qual, ainda que sem caráter de protagonismo o paciente

contribuiu - e justificam a **invocação da necessidade de proteção da ordem pública** (e econômica, invocável em casos como o ora analisado, em que se produziu vultosa lesão em diversos fundos de pensão, públicos e privados, com prejuízo aos seus pensionistas e beneficiados**).**

No tocante à alegada ausência de **contemporaneidade** do decreto preventivo, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem **exigido, com razão, que não se distancie muito no tempo os fatos que justificariam a segregação**. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da cautelar, o que se esvanece quando **o tempo dilui a premência da medida**, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.

Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, *in verbis*:

> [...] 3. Apesar do *modus operandi* mais grave dos ilícitos, as condutas atribuídas ao suspeito são antigas e devem ser analisadas com acuidade, uma vez que, **para a decretação da medida extrema, exige-se aferição do risco contemporâneo aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP**.
> 4. Sopesados os fatos relacionados somente ao paciente (de acordo com o édito prisional, na maior parte ocorridos quando era assessor especial do Secretário Estadual de Saúde, entre 2012 e 2015), suas condições pessoais favoráveis (idade, primariedade e residência fixa) e sua exoneração do cargo público em 13/1/2015, e constatado que seu comportamento, no complexo das ilicitudes objeto da denúncia, não é dos que mais sobressaem, pois ele não é citado como destinatário das propinas nem como alguém que ajudou a dissimular a origem dos ativos ilícitos, a fixação de medidas menos aflitivas se mostra suficiente para proteger a sociedade de possível reiteração delitiva.
> 5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão provisória por cautelares a ela alternativas, elencadas no acórdão.
> (**HC n. 474.582/RJ**, Rel. Ministro **Rogerio Schietti**, 6ªT, julgado em 7/2/2019, destaquei)

Entretanto, é preciso considerar que **nem sempre se pode exigir que uma cautela de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza**, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado e de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas demanda, por vezes, tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção

bastantes a autorizar a providência extrema.

Avalio, assim, que a **contemporaneidade** da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser **relativizada** em pelo menos duas hipóteses.

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, **seria possível** admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, **não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento**, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.

A segunda hipótese residiria **no caráter permanente** ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, **ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória**. O exemplo mais notório é o do crime de **pertencimento a organização criminosa**, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim.

Nem é preciso dizer que, em ambas as hipóteses, a segregação não decorreria da simples imputação do crime, mas da análise do perigo que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Dito isso, consigno que, na espécie, a denúncia narra que, **embora a gráfica Minister tenha sido desativada em 2016**, após as primeiras apurações da macrocorrupção instalada governo local, municipal e estadual, do Rio de Janeiro", "continuou a operar informalmente no ramo gráfico", visto que, "na residência de Felipe Bedran Calil, **foi encontrado material publicitário produzido para a campanha de 2018**, **havendo indicação que permaneceu nos negócios de produção gráfica, terceirizando a sua execução, mas mantendo a negociação e geração de notas frias ate a presente data**" (fl. 25 da denúncia).

No mais, observo que o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, "na organização criminosa, foi uma das duas pessoas (o outro foi Diogo Rodrigues Cuoco) procurada pelo colaborador

Ricardo Rodrigues para fazer a lavagem do dinheiro a ser pago de propina a ser entregue depois ao grupo (Henrique Neto/Ricardo Leal) **mediante a expedição de diversas e valiosas notas fiscais falsas por serviços não prestados à Administração da LSH/Hotéis, a partir de 2013, o que se intensificou nos anos de 2016/2017/2018**".

Consignou, ainda, que "todas as notas fiscais frias estão nos autos e o fato de Felipe Calil ser useiro e vezeiro em tal atividade, vivente dessa atividade ilícita, esquentando dinheiro, vendendo notas fiscais, produzindo dinheiro e entregando-o oculta e profissionalmente é fundamental sua preventiva para o resguardo à ordem pública, tendo contribuído por isso mesmo com os crimes financeiros e contra a Administração Pública, porque os milhões liberados por ele serviram para pagar funcionários do Banco da organização de Ricardo Leal mediante a entrega por transporte aéreo pelo próprio Ricardo Siqueira ou pelo recebimento desse dinheiro ilícito pelo portador Júnior ou funcionário seu, em diversas oportunidades como no Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo e Brasília".

Assim, não identifico vício formal no édito prisional.

IV. Medidas cautelares do art. 319 do CPP

Concluo, de todo modo, ter havido razões de sobra para a edição do decreto preventivo. Diante do resultado da complexa investigação encetada pelo Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, viu-se a autoridade judiciária no dever de adotar a providência extrema, que, em conformidade com a representação e da própria decisão judicial, tinha por fim fazer cessar a atividade da organização criminosa e recuperar os valores desviados.

Quanto a este último objetivo, não vejo como a prisão preventiva possa ser invocada como instrumento idôneo e legítimo para reaver os ativos desviados, a menos que se tenha alguma indicação, minimamente demonstrada, de que, em liberdade, poderão os agentes perpetuar atos de lavagem dos valores desviados.

No particular, a suposta contribuição do paciente para os crimes de lavagem que foram mencionados no decreto preventivo e melhor detalhados na denúncia refere-se a fatos específicos e relativamente antigos.

Já no que toca à pretendida cessação da atividade criminosa,

não vejo como dissentir da conclusão de que, ao menos na parte relativa às atividades dos fundos de pensão, a prisão de quase todos os envolvidos, os bloqueios das contas bancárias e a busca e apreensão nas residências, escritórios e empresas envolvidas, desmontou a Orcrim.

É dizer, **a prisão foi necessária e idônea a cessar a atividade criminosa**, e eventuais riscos de recidiva de condutas ilícitas podem ser, a meu sentir, contornados com outros meios menos gravosos do que a prisão preventiva, que é medida a ser adotada - e mantida - como *extrema ratio.*

Com efeito, a nova realidade normativa introduzida pela Lei n. 12.403/2011 exige dos profissionais do direito **diferente compreensão sobre o tema das cautelas pessoais no processo penal** e sua incorporação à rotina das respectivas decisões. O **art. 282 do CPP** evidencia a necessidade de se levar em consideração **interesses tanto processuais quanto sociais, e, também, as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao crime cometido**.

A prisão preventiva e as demais cautelares introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a **proteger os meios** (a atividade probatória) **e os fins** do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a **imposição de pena** a quem for comprovadamente culpado), **ou, ainda, a própria comunidade social**, ameaçada pela provável prática de novas infrações penais. **O que varia é somente a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas**.

Assim, a imposição de providências urgentes diversas da prisão preventiva, ao contrário do que ainda pensam alguns, pressupõe a existência de fundamentos, devidamente explicitados, para a imposição da cautela máxima, mas que, em juízo de proporcionalidade, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no *periculum libertatis*, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Nesse contexto, na miríade de cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, **a decretação ou a manutenção da segregação provisória se legitima, como densificação do princípio da proibição de excesso, apenas para aqueles casos em que as alternativas legais menos aflitivas não se mostrarem idôneas e suficientes** a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.

É essa a ideia da **subsidiariedade processual penal**, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (**proibição do excesso**): o juiz somente poderá decretar (ou manter) a medida mais radical quando não existirem outras menos gravosas ao direito de liberdade por meio das quais seja possível alcançar os mesmos fins colimados no art. 312 do CPP.

A **escolha comparativa**, discricionariamente vinculada, sujeita-se ao disposto no inciso I do art. 282 do CPP (adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado). Ademais, a presunção de inocência impõe o respeito ao critério do "menor sacrifício necessário", dentro dos limites "indispensáveis a satisfazer as exigências cautelares do caso concreto" (TONINI, Paolo. *Lineamenti di diritto processuale penale*. Milão: Giuffrè, 2016, p. 233).

As contas bancárias e ativos financeiros foram bloqueados (fls. 402-430 dos autos do HC n. 496.533); documentos, planilhas, computadores etc foram apreendidos (fls. 435-457 dos autos do HC n. 496.533); bem como determinou-se a indisponibilidade de imóveis dos acusados, assim que identificados pelo Ministério Público (fl. 429 dos autos do HC n. 496.533).

Sopesadas tais razões, o **risco da prática de novos crimes não é tão elevado a ponto de justificar a medida extrema se outras, menos invasivas, custosas e estigmatizantes podem, com igual idoneidade e suficiência, alcançar o mesmo objetivo de evitar a prática de novos crimes.**

A extensão e a gravidade dos ilícitos imputados ao réu ensejará, se comprovados os fatos, severas e duradouras sanções. **Contudo, o que se objetiva aqui definir é a necessidade ou não de, durante o processo a que responde, mantê-lo sob a mais gravosa das cautelas pessoais.**

Prisão preventiva, como o próprio nome sugere, visa a evitar, prevenir fatos ainda por ocorrer (fuga, perturbação da prova, novos crimes) e não a corrigir ou punir fatos passados. Estes são objeto do Direito Penal, que deve intervir, com o rigor necessário, de acordo com o devido processo penal.

A substituição da prisão por outras medidas menos restritivas à liberdade não implica desoneração de vínculo ao processo – pois a ele continuará a responder o réu – e muito menos representa um atestado de inocência ou uma chancela judicial pelas eventuais ilicitudes que tenha

cometido. Como qualquer cidadão acusado de um crime, o paciente deverá submeter-se à jurisdição criminal e, sob o devido processo penal, será julgado oportunamente.

Por esses motivos, sob influência do **princípio da proporcionalidade** e das novas opções fornecidas pelo legislador, concluo ser possível a concessão da ordem.

V. Conclusão

À vista do exposto, concedo o habeas corpus para **substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:**

a) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz da causa;

b) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e à presença da autoridade judiciária competente sempre que assim indicado;

c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros réus - à exceção de parentes até o segundo grau - ou pessoas que possam interferir na produção probatória, enquanto durar a instrução;

d) recolhimento domiciliar noturno (de 20 hs às 6 hs) e nos finais de semana.

Tais providências visam a evitar o cometimento de novas infrações penais, assegurar o escorreito desenvolvimento da atividade probatória no processo e garantir a presença do paciente no processo e eventual aplicação da lei penal.

É de alertar-se o paciente que o **descumprimento injustificado de qualquer das cautelas poderá importar no imediato restabelecimento da prisão preventiva**, como também poderá ser esta novamente decretada se sobrevier situação que configure sua exigência.

As medidas poderão, mediante acurada fundamentação, ser modificadas ou adaptadas pela autoridade judiciária responsável pelo processo em curso, e deverão ser objeto de nova e expressa avaliação na hipótese de sobrevir sentença condenatória.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2019/0059566-2 **HC 495.894 / DF**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00418598320184013400 10026255820194010000 418598320184013400

EM MESA JULGADO: 11/06/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI CRUZ**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	PAULO FREITAS RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADOS	:	PAULO FREITAS RIBEIRO - RJ066655
		RODRIGO FERRANTE PEREZ - RJ094182
		VITOR AUGUSTO CUNHALIMA BUZELIN - RJ201119
		ALESSANDRA LEAL BRASIL - RJ149235
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	FELIPE BEDRAN CALIL

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PAULO FREITAS RIBEIRO, pela parte PACIENTE: FELIPE BEDRAN CALIL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.